

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8174/2538 บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด กับพวก โจทก์
นายโกศรี เหล่าธารทรัพย์ กับพวก จำเลย
ฯลฯ ๘๑๗๔-๘๑๗๖/๕
ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคหนึ่ง, มาตรา 183 วรรคสอง, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คดีแดงที่ 8174-8176/2538

คดีสำนวนที่สองสำหรับโจทก์ที่ 4 นั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ 4 โดยฟังข้อเท็จจริงว่าเหตุละเมิดเกิดขึ้นเพราะความประมาทของจำเลยที่ 2 ฝ่ายเดียว จำเลยที่ 1 หาได้มีส่วนประมาทด้วยไม่ จำเลยที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ที่ 4 ดังนั้นการที่โจทก์ที่ 4 ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยที่ 1 และโจทก์ที่ 2 ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 4 เพียง 2,500 บาท เป็นการไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์ที่ 4 มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเต็มจำนวน 5,000 บาท เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการที่โจทก์ที่ 4 ฎีกาขอให้วินิจฉัยว่าจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาทกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ 4 ด้วย จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ 4 นั้นเอง อันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ซึ่งเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาสำหรับคดีสำนวนที่สองไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ป.วิ.พ.มาตรา 248 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ฎีกาของโจทก์ที่ 3 และจำเลยที่ 2 ในสำนวนแรกนั้น โจทก์ที่ 3 และจำเลยที่ 2 ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ 3 และจำเลยที่ 2 ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 172,881.25 บาทแก่โจทก์ที่ 1 คดีจึงมีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ.มาตรา

248 วรรคหนึ่ง เช่นกัน โจทก์ที่ 3 และจำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 มีส่วนประมาท เลินเล่อมากกว่าจำเลยที่ 2 ค่าเสียหายของโจทก์ที่ 1 มีเพียงใด และโจทก์ที่ 3 ควรมีสิทธิ ได้รับค่าเสียหายหรือไม่ โจทก์ที่ 3 กับจำเลยที่ 2 จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 หรือไม่ ล้วนแต่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมาย ดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนฎีกาข้อกฎหมายของโจทก์ที่ 3 และจำเลยที่ 2 ในข้อที่ว่า การที่ศาลอุทธรณ์ วินิจฉัยว่า เหตุละเมิดมิได้เป็นเพราะความผิดของจำเลยที่ 1 แต่เป็นเพราะความผิดของ จำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียว จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นและมีใช่เป็นประเด็นที่ขึ้นมาสู่ศาล อุทธรณ์เพราะไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์นั้น โจทก์ที่ 1 ได้กล่าวในอุทธรณ์ว่า เหตุที่ รถยนต์เกิดชนกันจำเลยที่ 2 เป็นผู้ก่อเพียงฝ่ายเดียว จำเลยที่ 1 ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ จึงเป็นข้อที่โจทก์ที่ 1 กล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์และเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว โดยชอบในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยได้

คดีทั้งสามสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาและพิพากษาเข้าด้วยกันโดยให้เรียก บริษัทนำสินประกันภัย จำกัด ว่า โจทก์ที่ ๑ นายวิจุน แซ่เตีย ว่า โจทก์ที่ ๒ มูลนิธิ คาทอลิกสุราษฎร์ธานี ว่า โจทก์ที่ ๓ นางสุรีย์ จันทร ว่า โจทก์ที่ ๔ นายวิว ดวงหมุน ว่า โจทก์ที่ ๕ และเรียกนายสมเกียรติหรือกิ่ง เพชรประสิทธิ์ ว่าจำเลยที่ ๑ นายโกศรี เหล่า ธารทรัพย์ ว่า จำเลยที่ ๒ นางสาวจำเนียร ชุนฟุ้งหรือชุนฟุ้ง ว่า จำเลยที่ ๓ และพระสังฆ ราชเปโต คาเรตโต ว่า จำเลยที่ ๔

สำนวนแรกโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ได้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกน้ำมันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๖๕๕สมุทรสงคราม ไว้ จากโจทก์ที่ ๒ จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ และโจทก์ที่ ๓ ร่วมกันเป็นเจ้าของโรงเรียนดาราสุมุท

ภูเก็ตร โรงเรียนดังกล่าวเป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเก็ตร ซึ่งมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ขับขี่ในทางการที่จ้างหรือตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายของ จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ และโจทก์ที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ เวลา ๙ นาฬิกา จำเลยที่ ๒ ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเก็ตร ผ่านสี่แยกถนนสายเอเชียตัดกับถนนสาย สุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า ซึ่งอยู่ที่ตำบลโรงช้างอำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีมุ่ง หน้าจะไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวัง ไม่ หยุดรอให้รถที่แล่นบนถนนสายเอเชียผ่านพ้นไปก่อนตามเครื่องหมายจราจร เป็นเหตุให้ ชนกับรถยนต์บรรทุกน้ำมันที่โจทก์ที่ ๑ รับประกันภัยไว้ ซึ่งขับโดยจำเลยที่ ๑ ทำให้ รถยนต์บรรทุกน้ำมันดังกล่าวเสียหลักไปชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน น - ๙๔๖๗ นครศรีธรรมราช ซึ่งขับโดยโจทก์ที่ ๕ ที่ริมถนนและไปชนเสาถนนข้างทางและเสาไฟฟ้าแล้ว พลิกคว่ำได้รับความเสียหายหลายรายการ โจทก์ที่ ๑ จ่ายค่าอะไหล่และค่าซ่อมให้แก่โจทก์ ที่ ๒ ไปแล้วเป็นเงิน ๑๖๒,๘๘๑.๒๕ บาท ค่าลากจูงจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังอยู่เจริญพล จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๗๒,๘๘๑.๒๕ บาท โจทก์ที่ ๒ จ้างรถยนต์มาขนถ่ายน้ำมันโซล่าที่เหลืออยู่ในรถยนต์ บรรทุกน้ำมันดังกล่าวจากที่เกิดเหตุไปยังจังหวัดตรัง เสียค่าจ้าง ๒,๕๐๐ บาท จ่ายค่าเสียหายเป็นค่าน้ำมันโซล่า จำนวน ๗,๘๙๐ ลิตร ให้แก่เจ้าของน้ำมันเป็นเงิน ๕๒,๖๒๗ บาท ค่า ลากรถยนต์จากที่เกิดเหตุไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอฟุนพิน เป็นเงิน ๑,๗๐๐ บาท รวม เป็นเงิน ๕๖,๘๒๗ บาท นอกจากนั้นโจทก์ที่ ๒ คิดค่าเสื่อมราคาของรถยนต์บรรทุกน้ำมัน เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต้องใช้เวลาซ่อมรถยนต์คันดังกล่าว ๖ เดือน ๒๐ วัน ทำให้ขาด ประโยชน์เดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นค่าขาดประโยชน์ ๒๖๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าเสียหายที่โจทก์ที่ ๒ ได้รับเป็นเงิน ๔๑๖,๘๒๗ บาท จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และโจทก์ที่ ๓ ต้อง เสียดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ที่ ๒ ด้วยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ ถึงวันฟ้อง (๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๑) เป็นเงิน ๓๑,๒๖๒ บาทรวมเป็นเงิน ๔๔๘,๐๘๙ บาท ขอให้บังคับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และโจทก์ที่ ๓ ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๑๗๒,๘๘๑.๒๕ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ และ ๔๘๘,๐๘๙ บาทแก่โจทก์ที่ ๒ และให้ร่วมกันใช้

ดอกเบี้ยยัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงิน๑๗๒,๘๘๑.๒๕ บาท และ ๔๑๖,๘๒๗ บาท นับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ตามลำดับ

จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และโจทก์ที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ที่ ๔ และโจทก์ที่ ๓ ไม่มีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ที่ ๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ ๑ จำเลยที่ ๒ มิได้เป็นลูกจ้างหรือตัวแทนของจำเลยที่ ๔ และหรือโจทก์ที่ ๓ทั้งไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ที่ ๒ ซึ่งขับรถยนต์บรรทุกน้ำมันผ่านสี่แยกที่เกิดเหตุด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนรถยนต์ที่จำเลยที่ ๒ ขับอย่างแรงจนรถยนต์ที่จำเลยที่ ๒ ขับกระเด็นไปไกล ๑๐ เมตรเศษ ได้รับความเสียหายมากหลังเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ถูกพนักงานอัยการฟ้องเป็นคดีอาญาที่ศาลแขวงสุราษฎร์ธานีศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ ๑ มีความผิดให้จำคุก ๕ เดือน จำเลยที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ฟ้องโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ เคลือบคลุมเพราะไม่เข้าใจว่าฟ้องให้จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ และโจทก์ที่ ๓ รับผิดชอบต่อโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ในฐานะใด เพราะจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ มิได้เป็นเจ้าของโรงเรียนดาราสุมทรภูเกิดมิได้เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเกิด ตามฟ้อง ทั้งมิได้เป็นนายจ้างหรือผู้มีอำนาจสั่งการให้จำเลยที่ ๒ กระทำการใด ๆ ดังที่โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ อ้างโรงเรียนดาราสุมทรภูเกิดเป็นโรงเรียนในเครือของโจทก์ที่ ๓ โจทก์ที่ ๓เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเกิด ฟ้องโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒มิได้ระบุว่าใครเป็นผู้แทนของโจทก์ที่ ๓ ซึ่งเป็นนิติบุคคล ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนที่สอง โจทก์ที่ ๓ และที่ ๔ ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๓ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเกิดใช้ในกิจการของโรงเรียนดาราสุมทรภูเกิดซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของโจทก์ที่ ๓ในการฟ้องคดีนี้จำเลยที่ ๓ เป็นผู้ดำเนินการแทน เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐เวลากลางวัน จำเลยที่ ๑ ได้ขับรถยนต์บรรทุกน้ำมันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๖๙๕สมุทรสงคราม ของโจทก์ที่ ๒ ไปในทางการที่จ้างของโจทก์ที่ ๒ ด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังและด้วยความเร็วสูง

เมื่อผ่านสี่แยกถนนสายเอเชียตัดกับถนนสายสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า มิได้ชะลอความเร็ว และพุ่งเข้าชนรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเก็ต ของโจทก์ที่ ๓ อย่างแรง ทำให้รถยนต์ของโจทก์ที่ ๓ กระเด็นไป ๑๐ เมตร ได้รับความเสียหายมาก คิดเป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาทเป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๔ ซึ่งโดยสารมาในรถยนต์ของโจทก์ที่ ๓ ได้รับความบาดเจ็บสาหัส ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ต้องขาดรายได้เดือนละ ๑,๕๐๐ บาทเป็นเวลา ๓ เดือน เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท นอกจากโจทก์ที่ ๓ ต้องเสียค่าซ่อมรถยนต์เป็นเงิน ๙๕,๐๐๐ บาท แล้ว ยังต้องเสียค่าจ้างลากรถยนต์จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปซ่อมที่อำเภอตะกั่วป่า เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาทและโจทก์ที่ ๓ ต้องจ้างรถยนต์อื่นมาใช้ในการกิจการของโรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ตแทนอัตราวันละ ๑๐๐ บาท เป็นเวลา ๓๖๐ วัน เป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท อีกด้วยรวมเป็นค่าเสียหายของโจทก์ที่ ๓ ทั้งสิ้น ๑๓๖,๕๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ จะต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากค่าเสียหายที่โจทก์ที่ ๓ และที่ ๔ ได้รับดังกล่าว นับแต่วันทำละเมิดเป็นต้นไปด้วย คิดถึงวันฟ้องเป็นดอกเบี้ยที่ต้องชำระแก่โจทก์ที่ ๓ เป็นเงิน ๑๐,๒๓๗.๕๐ บาท ชำระแก่โจทก์ที่ ๔ เป็นเงิน ๑,๐๘๗.๕๐ บาท ขอให้บังคับโจทก์ที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ ร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๓ และที่ ๔ พร้อมด้วยดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๔๖,๗๓๗.๕๐ บาท และ ๑๕,๕๘๗.๕๐ บาท ตามลำดับ และให้เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี แก่โจทก์ที่ ๓ และที่ ๔ จากต้นเงิน ๑๓๖,๕๐๐ บาท และ ๑๔,๕๐๐ บาท ตามลำดับ นับแต่วันฟ้อง (๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๑)เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ ให้การว่า ผู้ที่ลงลายชื่อบนอำนาจให้ฟ้องคดีแทนโจทก์ที่ ๓ ไม่มีอำนาจกระทำการในขณะที่มอบอำนาจ ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจไม่ใช่ลายมือชื่อที่แท้จริง โจทก์ที่ ๓ มิได้เป็นเจ้าของรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเก็ต จึงไม่ใช่ผู้เสียหาย และโจทก์ที่ ๔ มิได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสามีที่ชอบด้วยกฎหมายให้ฟ้องคดีนี้ โจทก์ที่ ๓ และที่ ๔ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ที่ ๒ ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกน้ำมันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๖๙๕ สมุทรสงคราม มิได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ เหตุที่รถยนต์ชนกันมิได้เกิดในทางการที่จ้างของโจทก์ที่ ๒ แต่เกิดในกิจการ

ส่วนตัวของจำเลยที่ ๑เอง แต่อย่างไรก็ตามเหตุที่เกิดขึ้นได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๑จำเลยที่ ๑ ได้ขับรถยนต์บรรทุกน้ำมันเข้าในบริเวณสี่แยกด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด และด้วยความระมัดระวังอย่างดีแล้ว เหตุที่เกิดขึ้นเป็นเพราะจำเลยที่ ๒ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเก็ต ด้วยความประมาทเลินเล่อเพราะเห็นอยู่แล้วว่าจำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์บรรทุกน้ำมันถึงบริเวณสี่แยก แต่จำเลยที่ ๒ไม่หยุดรถตามเครื่องหมายป้าย "หยุด" ซึ่งติดตั้งอยู่ โจรกที่ ๒ และจำเลยที่ ๑ขอให้การตัดฟ้องว่า ฟ้องโจทก์ที่ ๓ เคลือบคลุมเพราะไม่ได้บรรยายว่าโจทก์ที่ ๓เสียหายอย่างไรบ้าง ค่าซ่อมรถที่เรียกมา ๙๕,๐๐๐ บาท นั้นสูงเกินไป เพราะอย่างมากไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าจ้างลากรถยนต์ไปยังอำเภอตะกั่วป่า ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท ค่าจ้างรถยนต์อื่นที่อ้างว่าจ้างมาวันละ ๑๐๐ บาท เป็นเวลา ๓๖๐ วันรวมเป็นเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท นั้น ความจริงโจทก์ที่ ๓ มิได้จ้างรถยนต์อื่นแต่อย่างใดค่าเสียหายส่วนนี้จึงไม่มี ส่วนค่ารักษาพยาบาลโจทก์ที่ ๔ นั้น หากมีจริงก็ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท และโจทก์ที่ ๔ มิได้ขาดรายได้เพราะโจทก์ที่ ๔ มีเงินเดือนประจำทุกเดือนระหว่างรักษาตัว โจทก์ที่ ๔ ยังคงได้รับเงินเดือนอยู่ค่าเสียหายส่วนนี้จึงไม่มี ขอให้ยกฟ้อง

สำนวนที่สาม โจทก์ที่ ๕ ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๕ เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน น - ๙๔๖๗ นครศรีธรรมราช จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของโจทก์ที่ ๒ และจำเลยที่ ๒ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์บรรทุกน้ำมันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๖๙๕สมุทรสงคราม บรรทุกน้ำมัน ๑๕,๐๐๐ ลิตร ไปตามถนนสายเอเชีย ตามคำสั่งและในทางการที่จ้างของโจทก์ที่ ๒ เพื่อไปยังจังหวัดตรัง เมื่อมาถึงสี่แยกถนนสายเอเชียตัดกับถนนสายสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า จำเลยที่ ๒ ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม - ๐๑๓๐ ภูเก็ต ตามคำสั่งและในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๓ มาตามถนนสายสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ต่างขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อปราศจากความระมัดระวังและขับรถด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ขับมาพุ่งเข้าชนกันแล้วรถยนต์ที่จำเลยที่ ๑ ขับครูดกับถนนผ่านพื้นสี่แยกพุ่งเข้าชนรถยนต์คันที่โจทก์ที่ ๕ เข้าซื้อและขับอยู่ในช่องเดินรถของโจทก์ที่ ๕ ในทิศทาง

รถสวนทางกับจำเลยที่ ๑ อย่างแรง ได้รับความเสียหายมาก โจทก์ที่ ๕ และภรรยาได้รับความเจ็บสาหัส ต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเป็นเวลาคนละ ๑ เดือน ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลรวม ๑๒,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๕ และภรรยามีอาชีพค้าขายระหว่างจังหวัดมีรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท จึงทำให้ขาดรายได้ไปเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๕ ต้องเสียค่าลากจูงรถยนต์จากที่เกิดเหตุไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอพุนพิน และไปยังอู่ซ่อมที่อำเภอฉวางรวมเป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท ต้องเสียค่าซ่อมรถยนต์เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๕,๗๙๕ บาทซึ่งเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่ ๕ ที่จะต้องซ่อมและฟ้องร้องผู้ทำละเมิดตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ของโจทก์ที่ ๕ เป็นรถยนต์ใหม่เมื่อถูกชนทำให้เสื่อมสภาพลงคิดค่าเสื่อมราคาเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท รถยนต์ดังกล่าวต้องใช้เวลาซ่อม ๓ เดือน โจทก์ที่ ๕ จึงต้องจ้างรถยนต์อื่นมาใช้บรรทุกสินค้าแทนเป็นเวลา ๓ เดือน เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาทรวมค่าเสียหายทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๑๐,๗๙๕ บาท โจทก์ที่ ๕ ได้ติดตามทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และโจทก์ที่ ๒ ใช้ค่าเสียหายแล้ว แต่จำเลยและโจทก์ดังกล่าวไม่ชำระ ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ และโจทก์ที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันใช้ค่าเสียหายจำนวน ๒๑๐,๗๙๕ บาท แก่โจทก์ที่ ๕ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ให้การว่า โจทก์ที่ ๕ มิใช่ผู้เช่าซื้อรถยนต์หมายเลขทะเบียน น - ๙๔๖๗ นครศรีธรรมราช จึงมิใช่ผู้เสียหาย โจทก์ที่ ๕ ฟ้องคดีนี้โดยมิได้รับความยินยอมจากภรรยาเป็นหนังสือ โจทก์ที่ ๕ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง โจทก์ที่ ๒ ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกน้ำมันหมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๖๙๕ สมุทรสงคราม จำเลยที่ ๑ มิได้ขับรถบรรทุกน้ำมันในทางการที่จ้างของโจทก์ที่ ๒ แต่ได้ขับไปในกิจการส่วนตัวของจำเลยที่ ๑ เอง โจทก์ที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ ๑ เหตุที่รถยนต์ชนกันมิได้เกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๑ แต่เป็นเพราะความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๒ แต่เพียงฝ่ายเดียว ฟ้องของโจทก์ที่ ๕ ที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเป็นฟ้องเคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายให้ชัดแจ้งว่าค่ารักษาพยาบาลส่วนของโจทก์ที่ ๕ มีอะไรบ้าง จำนวนเท่าใด จำเลยที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ เห็นว่าค่ารักษาพยาบาลในส่วน of โจทก์ที่ ๕ อย่างมากไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท เพราะโจทก์ที่ ๕ ได้รับความเจ็บเพียงเล็กน้อยส่วนค่ารักษา

พยาบาลในส่วนของภรรยาโจทก์ที่ ๕ นั้น โจทก์ที่ ๕ ไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาลแทนได้ ฟ้องโจทก์ที่ ๕ ที่ว่า โจทก์ที่ ๕ และภรรยาร่วมกันประกอบอาชีพค้าขายเป็นฟองเคลือบคลุม เพราะมิได้บรรยายว่า ค้าขายอะไร รายได้ส่วนตัวของโจทก์ที่ ๕ จำนวนเท่าใด ค่าเสียหายส่วนนี้จึงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ค่าลากจูงรถยนต์ของโจทก์ที่ ๕ นั้นสูงเกินไปอย่างมากไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ฟ้องโจทก์ที่ ๕ เกี่ยวกับค่าเสียหายของรถยนต์ที่ว่าได้รับความเสียหายมากนั้นเป็นฟองเคลือบคลุมเพราะมิได้บรรยายว่าเสียหายอะไรบ้างรวมเป็นเงิน ๑๒๕,๗๙๕ บาท ซึ่งความจริงค่าเสียหายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท รถยนต์ของโจทก์ที่ ๕ เมื่อซ่อมแล้วไม่ได้เสื่อมราคาลงแต่อย่างใดเพราะสามารถขายได้ราคาดีกว่าเดิม ค่าเสียหายส่วนนี้จึงไม่มีโจทก์ที่ ๕ มิได้จ้างรถยนต์อื่นมาใช้งานแทน เพราะไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นทราบได้ค่าเสียหายทั้งสิ้นจึงไม่ควรเกิน ๒๕,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ตามคดีนี้เกิดเหตุวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ โจทก์ที่ ๕ ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ จึงขาดอายุความแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า โจทก์ที่ ๕ เป็นแต่เพียงผู้เช่าซื้อรถยนต์ มิได้เป็นเจ้าของหรือได้รับมอบอำนาจจากเจ้าของให้ฟ้องคดีแทนจึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวกับรถยนต์ดังกล่าวจากจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ โจทก์ที่ ๕ มิได้บาดเจ็บสาหัส ความจริงโจทก์ที่ ๕ บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยรักษา ๑๐ วันหาย ตามที่โจทก์ที่ ๕ เคยเบิกความที่ศาลจังหวัดทุ่งสง เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๑๔๖๒/๒๕๓๑ ของศาลแขวงสุราษฎร์ธานีตั้งนั้นที่โจทก์ที่ ๕ อ้างใบรับรองแพทย์ท้ายฟ้องหมายเลข ๒ ว่า รักษาตัวเป็นเวลา ๑ เดือน จึงไม่ถูกต้อง โจทก์ที่ ๕ อ้างว่าโจทก์ที่ ๕ และภรรยาประกอบอาชีพค้าขายระหว่างจังหวัดมีรายได้รวมกันเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท เมื่อเกิดเหตุแล้วประกอบอาชีพไม่ได้ ขาดรายได้ไป ๑ เดือน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท และรถยนต์ของโจทก์ที่ ๕ ต้องซ่อมเป็นเวลา ๓ เดือน ต้องจ้างรถยนต์อื่นมาแทนเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท นั้นโจทก์ที่ ๕ ไม่มีหลักฐานมายืนยันให้รับฟังได้ ฟ้องโจทก์ที่ ๕ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ และค่าเช่ารถยนต์เป็นฟองเคลือบคลุม เพราะจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่อาจต่อสู้คดีได้ว่าโจทก์ที่ ๕ เสียหายไปเท่าใด ทั้งภรรยาของโจทก์

ที่ ๕ มิได้มอบอำนาจให้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย โจทก์ที่ ๕ จึงไม่มีอำนาจฟ้องแทนภรรยา
จำเลยที่ ๒ มิได้ทำละเมิดต่อโจทก์ที่ ๕ แต่ความเสียหายเกิดจากการทำละเมิดของจำเลยที่
๑ แต่ผู้เดียว จำเลยที่ ๓ มิได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๒ เป็นแต่เพียงผู้ร่วมงานกันโดยมี
โจทก์ที่ ๓ เป็นนายจ้าง ฟ้องโจทก์ที่ ๕ เกี่ยวกับค่าเสียหายขาดอายุความแล้ว ขอให้
ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาโจทก์ที่ ๕ ถึงแก่ความตาย นางพาณิชย์ ดวงหมุนภรรยาโดยชอบ
ด้วยกฎหมายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ และโจทก์ที่ ๓ ร่วมกันชำระค่าสินไหมทดแทน
จำนวน ๖๒,๕๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วัน
ฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ ๒ และโจทก์ที่ ๓ ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย
จำนวน ๙๓,๔๑๓.๕๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วัน
ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้จำเลยที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ใช้ค่า
เสียหายจำนวน ๒,๕๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๔ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นับแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๐จนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์ที่ ๓ และที่ ๕

โจทก์ที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ และจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์สำนวนแรกและสำนวนที่สอง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ และโจทก์ที่ ๓ ร่วมกันใช้ค่า
เสียหายจำนวน ๑๗๒,๘๘๑.๒๕ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
นับแต่วันฟ้อง (๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๑) ไปจนกว่าจะชำระแก่โจทก์ที่ ๑ เสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์
ที่ ๔ นอกจากที่แก้ให้คงเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

โจทก์ที่ ๓ และจำเลยที่ ๒ ฎีกาสำนวนแรก และโจทก์ที่ ๔ ฎีกาสำนวนที่สอง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีสำนวนที่สองสำหรับโจทก์ที่ ๔ นั้นศาลอุทธรณ์ภาค ๓
พิพากษายกฟ้องโจทก์ที่ ๔ โดยฟังข้อเท็จจริงว่าเหตุละเมิดเกิดขึ้นเพราะความประมาท

ของจำเลยที่ ๒ ฝ่ายเดียว จำเลยที่ ๑ หาได้มีส่วนประมาทด้วยไม่ จำเลยที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ซึ่งเป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ที่ ๔ ดังนั้น การที่โจทก์ที่ ๔ ฎีกาว่า ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๔ เพียง ๒,๕๐๐ บาทเป็นการไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์ที่ ๔ มีสิทธิได้รับชดใช้ค่าเสียหายจากผู้กระทำละเมิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเต็มจำนวน ๕,๐๐๐ บาท เช่นนี้ ถือได้ว่าเป็นการที่โจทก์ที่ ๔ ฎีกาขอให้วินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายประมาทกระทำละเมิดต่อโจทก์ที่ ๔ ด้วย จึงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ที่ ๔ นั้นเอง อันเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ซึ่งเป็นฎีกาในข้อเท็จจริง เมื่อจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาสำหรับคดีสำนวนที่สองไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

สำหรับฎีกาของโจทก์ที่ ๓ และจำเลยที่ ๒ ในสำนวนแรกนั้นโจทก์ที่ ๓ และจำเลยที่ ๒ ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ที่พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ ๓ และจำเลยที่ ๒ ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน ๑๗๒,๘๘๑.๒๕ บาทแก่โจทก์ที่ ๑ คดีจึงมีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง เช่นกัน ที่โจทก์ที่ ๓ และจำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๑ มีส่วนประมาทเลินเล่อมากกว่าจำเลยที่ ๒ ค่าเสียหายของโจทก์ที่ ๑ มีเพียงใด และโจทก์ที่ ๓ ควรมีสิทธิได้รับค่าเสียหายหรือไม่ โจทก์ที่ ๓ กับจำเลยที่ ๒ จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ หรือไม่ ล้วนแต่เป็นฎีกาในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนฎีกาข้อกฎหมายของโจทก์ที่ ๓ และจำเลยที่ ๒ ในข้อที่ว่ากรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ วินิจฉัยว่า เหตุละเมิดมิได้เป็นเพราะความผิดของจำเลยที่ ๑ แต่เป็นเพราะความผิดของจำเลยที่ ๒ แต่ผู้เดียว จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นและมีใช่เป็นประเด็นที่ขึ้นมาสู่ศาล

อุทธรณ์ภาค ๓ เพราะไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์นั้นเห็นว่า ในข้อนี้โจทก์ที่ ๑ ได้กล่าวในอุทธรณ์ว่า เหตุที่รณนิต์เกิดชนกันจำเลยที่ ๒เป็นผู้ก่อเพียงฝ่ายเดียว จำเลยที่ ๑ ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ จึงเป็นข้อที่โจทก์ที่ ๑กล่าวไว้โดยชัดแจ้งในอุทธรณ์และเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ย่อมมีอำนาจวินิจฉัยได้

พิพากษายืน.

(ไพโรจน์ คำอ่อน-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ชูชาติ ศรีแสง)

ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายเพิ่มศักดิ์ สายสีทอง
ศาลอุทธรณ์ - นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>